



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKI YUSUF MAULANA BIN (ALM) SOETRISNO**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kalahang Rt.002 Rw.001 Kel. Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDE KURNIAWAN, S.H., M.H., AZIZ ZULHAKIM, S.H., advokat pada Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) Kabupaten Pandeglang, yang beralamat di Kp. Ciekek Babakan Karaton, Rt 002 RW 006, Kelurahan Karaton, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 6 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa **RIZKI YUSUF MAULANA Bin SOETRISNO (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (Alm. EZAR FEBRIANSYAH Bin USUP)”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 340 KUHPidana** sesuai dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum.
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZKI YUSUF MAULANA Bin SOETRISNO (Alm)** dengan **Pidana Penjara selama 16 (enam belas) Tahun** serta dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Pisau dengan ukuran 21 Cm, bergagang kayu warna coklat kehitaman 1 (satu) buah Timbangan Digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Potong baju kupluk lengan pendek warna putih bergaris hitam;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pdl



- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi USUP Bin PADAL (Alm)

- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI YUSUF MAULANA Bin (ALM) SOETRISNO**, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tepatnya di depan bekas warung milik Terdakwa (sudah tutup) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (Alm. EZAR FEBRIANSYAH Bin USUP)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pernah terjadi permasalahan / perselisihan / salah paham tentang perempuan antara Terdakwa dengan Alm. EZAR FEBRIANSYAH Bin USUP (Korban) pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi oleh teman Alm. EZAR yakni Saksi TOHAWI Alias BAGAL Bin ADUNG, Saksi ANGGA PERMANA Bin JAJA dan Saksi HOLILI Alias LILI Bin MADUSI yaitu sekitar bulan Maret s/d April tahun 2024.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB Alm. EZAR bersama dengan Saksi HOLILI, Saksi TOHAWI dan Sdr. MUHAMAD EL MAULANA yang sedang berada di rumah Saksi ANGGA PERMANA yang beralamat di Kp. Kalahang, Kel. Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pergi menuju jalan Kp. Kalahang, RT/RW 002/001, Kel. Cigadung, Kec. Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang yang merupakan bekas warung milik Terdakwa RIZKI YUSUF MAULANA Bin (ALM) SOETRISNO yang



posisinya berdekatan dengan rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya disana, Alm. EZAR bersama dengan Saksi HOLILI, Saksi TOHAWI, Saksi ANGGA PERMANA, dan Saksi RAGA PRATAMA melanjutkan menongkrong di depan bekas warung milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Saksi TOHAWI pergi menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa ke bengkel yang sudah tutup yang berada di seberang warung tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi ANGGA PERMANA pun ikut menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa untuk menyusul Saksi TOHAWI untuk menongkrong di depan bengkel yang sudah tutup. Kemudian sekitar jam 23.05 WIB, Saksi HOLILI pergi ke warung madura yang berada di sebelah kiri bekas warung Terdakwa untuk membeli makanan ringan dan kopi, lalu sekitar jam 23.08 WIB, Saksi M. RAGA PRATAMA menghampiri temannya di ruko Gypsum yang sudah tutup yang berada di sebelah kanan bekas warung Terdakwa sehingga hanya tersisa Alm. EZAR yang sedang berada di bekas warung milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan posisi duduk di ujung tugu dan menghadap ke arah Kp. Cikiray sambil bermain handphone.

- Kemudian sekitar jam 23.30 WIB, ketika Alm. EZAR sedang duduk di depan bekas warung milik Terdakwa, Saksi M FATHAN NURJAMAN Bin ANDI SUPRIYADI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk meminum kopi di teras rumah Terdakwa. Kemudian, dikarenakan Saksi M FATHAN datang kerumah Terdakwa untuk berbincang sambil meminum kopi, maka Terdakwa membuat kopi dengan membuka sachet kopi menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM lalu menyeduh kopi tersebut dan memberikannya kepada Saksi M FATHAN kemudian berbincang bersama dengan Saksi M FATHAN mengenai otomotif. Kemudian sekitar jam 23.50, Saksi M FATHAN NURJAMAN pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke daerah Baros, Kab. Serang. Kemudian, Terdakwa mengantar Saksi M FATHAN NURJAMAN ke depan rumahnya sambil menutup pintu rumahnya dengan masih memegang 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM karena mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang duduk di depan bekas warung milik Terdakwa yang posisinya berdekatan dengan pagar rumah Terdakwa.



- Kemudian sekitar jam 23.50 WIB, saat Terdakwa sedang mengantar Saksi M FATHAN NURJAMAN sambil menutup pintu rumahnya dan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM, Terdakwa melihat Alm. EZAR yang sedang duduk diatas tempat duduk coran (tembok) yang ada didepan bekas warung Terdakwa. Kemudian Terdakwa merasa kesal kepada Alm. EZAR karena Terdakwa merasa Alm. EZAR ingin mengajak berkelahi dengan cara Alm. EZAR matanya melotot ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Korban EZAR yang sedang duduk diatas tempat duduk coran (tembok) yang ada di depan bekas warung Terdakwa untuk menusuk Alm. EZAR sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa berteriak **"ANJING"** kearah Alm. EZAR dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM sehingga 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM tersebut tertancap di dada Alm. EZAR. Setelah 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM tersebut tertancap di dada Alm. EZAR, Terdakwa langsung melepaskan pisau dapur tersebut dari dada Alm. EZAR kemudian membuang pisau dapur tersebut ke saluran air yang berada di dekat dengan tubuh Alm. EZAR.
- Bahwa setelah Terdakwa membuang pisau dapur tersebut, Alm. EZAR langsung terjatuh di depan bekas warung Terdakwa dengan posisi telungkup, kepala menghadap kearah jalan Cadasari dan sambil memegang dadanya sambil mengatakan **"DADA AING JEBOL" (DADA SAYA JEBOL)**, kemudian ketika mendengar perkataan dari Alm. EZAR tersebut, Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI yang sedang berada di sebrang bekas warung Terdakwa tepatnya di bengkel yang tutup dan Saksi HOLILI yang sedang berada di warung madura sebelah bekas warung Terdakwa dan juga Saksi M RAGA PRATAMA yang sedang berada di ruko Gypsum segera pergi menuju ke arah Alm. EZAR yang berada di depan bekas warung Terdakwa melihat Alm. EZAR dalam keadaan tersungkur dan bersimpah darah dengan luka pada bagian dada.
- Lalu Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI melihat Terdakwa berlari ke arah Kp. Kalahang dan langsung mengejar Terdakwa yang pergi ke arah Kp. Kalahang tetapi tidak terkejar sehingga Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI kembali ke depan bekas warung Terdakwa untuk membantu Alm. EZAR. Pada saat itu, Saksi M RAGA PRATAMA melihat 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM di samping Alm. EZAR tepatnya di saluran air. Setelah Saksi M RAGA PRATAMA melihat 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut kemudian Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi



TOHAWI kembali ke depan bekas warung Terdakwa untuk menolong Alm. EZAR dengan cara menaikkan Alm. EZAR ke sepeda motor milik Saksi HOLILI pergi ke Puskesmas Cadasari untuk mendapatkan pertolongan.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 00.05 WIB Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi HOLILI bersama dengan Alm. EZAR berangkat ke Puskesmas Cadasari, sedangkan Saksi HOLILI kembali ke bekas warung Terdakwa untuk menjemput Saksi TOHAWI ke Puskesmas Cadasari tetapi ketika sampai di Puskesmas Cadasari, Alm. EZAR dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Sabi, Kel. Bangkonol, Kec. Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ASEP IKBARUDIN (anggota Satreskrim Polres Pandeglang) lalu dibawa dan diinterogasi di kantor Polres Pandeglang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau berukuran 21 cm ke arah dada sisi kiri Alm. EZAR FEBRIANSYAH telah menyebabkan Alm EZAR FEBRIANSYAH meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 007/KEDFOR/RSBP/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani dibawah sumpah telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam jenazah oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.FM terhadap Korban **EZAR FEBRIANSYAH** dan dari hasil pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam jenazah dihasilkan Kesimpulan: *"Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga belas bulan februari tahun dua ribu dua ini ditemukan luka terbuka pada dada dan hidung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lutut kanan jari-jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka (luka tusuk) pada dada menembus hingga ke dalam jantung. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tusuk pada dada yang menembus jantung dan menimbulkan perdarahan".*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI YUSUF MAULANA Bin (ALM) SOETRISNO**, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.50

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pdl



WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tepatnya di depan bekas warung milik Terdakwa (sudah tutup) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Alm. EZAR FEBRIANSYAH Bin USUP)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pernah terjadi permasalahan/perselisihan/salah paham tentang perempuan antara Terdakwa dengan Alm. EZAR FEBRIANSYAH Bin USUP (Korban) pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi oleh teman Alm. EZAR yakni Saksi TOHAWI Alias BAGAL Bin ADUNG, Saksi ANGGA PERMANA Bin JAJA dan Saksi HOLILI Alias LILI Bin MADUSI yaitu sekitar bulan Maret s/d April tahun 2024.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB Alm. EZAR bersama dengan Saksi HOLILI, Saksi TOHAWI dan Sdr. MUHAMAD EL MAULANA yang sedang berada di rumah Saksi ANGGA PERMANA yang beralamat di Kp. Kalahang, Kel. Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pergi menuju jalan Kp. Kalahang, RT/RW 002/001, Kel. Cigadung, Kec. Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang yang merupakan bekas warung milik Terdakwa RIZKI YUSUF MAULANA Bin (ALM) SOETRISNO yang posisinya berdekatan dengan rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya disana, Alm. EZAR bersama dengan Saksi HOLILI, Saksi TOHAWI, Saksi ANGGA PERMANA, dan Saksi RAGA PRATAMA melanjutkan menongkrong di depan bekas warung milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Saksi TOHAWI pergi menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa ke bengkel yang sudah tutup yang berada di seberang warung tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi ANGGA PERMANA pun ikut menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa untuk menyusul Saksi TOHAWI untuk menongkrong di depan bengkel yang sudah tutup. Kemudian sekitar jam 23.05 WIB, Saksi HOLILI pergi ke warung madura yang berada di sebelah kiri bekas warung Terdakwa untuk membeli makanan



ringan dan kopi, lalu sekitar jam 23.08 WIB, Saksi M. RAGA PRATAMA menghampiri temannya di ruko Gypsum yang sudah tutup yang berada di sebelah kanan bekas warung Terdakwa sehingga hanya tersisa Alm. EZAR yang sedang berada di bekas warung milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan posisi duduk di ujung tugu dan menghadap ke arah Kp. Cikiry sambil bermain handphone.

- Kemudian sekitar jam 23.30 WIB, ketika Alm. EZAR sedang duduk di depan bekas warung milik Terdakwa, Saksi M FATHAN NURJAMAN Bin ANDI SUPRIYADI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk meminum kopi di teras rumah Terdakwa. Kemudian, dikarenakan Saksi M FATHAN datang kerumah Terdakwa untuk berbincang sambil meminum kopi, maka Terdakwa membuat kopi dengan membuka sachet kopi menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM lalu menyeduh kopi tersebut dan memberikannya kepada Saksi M FATHAN kemudian berbicara bersama dengan Saksi M FATHAN mengenai otomotif. Kemudian sekitar jam 23.50, Saksi M FATHAN NURJAMAN pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke daerah Baros, Kab. Serang. Kemudian, Terdakwa mengantar Saksi M FATHAN NURJAMAN ke depan rumahnya sambil menutup pintu rumahnya dengan masih memegang 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM karena mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang duduk di depan bekas warung milik Terdakwa yang posisinya berdekatan dengan pagar rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekitar jam 23.50 WIB, ketika Terdakwa sedang mengantar Saksi M FATHAN NURJAMAN sambil menutup pintu rumahnya dan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM yang sengaja disiapkan karena mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat Alm. EZAR yang sedang duduk diatas tempat duduk coran (tembok) yang ada didepan bekas warung Terdakwa. Kemudian Terdakwa merasa kesal kepada Alm. EZAR karena Terdakwa merasa Alm. EZAR ingin mengajak berkelahi dengan cara Alm. EZAR matanya melotot ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Korban EZAR yang sedang



duduk diatas tempat duduk coran (tembok) yang ada didepan bekas warung Terdakwa untuk menusuk Alm. EZAR sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa berteriak **"ANJING"** kearah Alm. EZAR dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM sehingga 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM tersebut tertancap di dada Alm. EZAR. Setelah 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM tersebut tertancap di dada Alm. EZAR, Terdakwa langsung melepaskan pisau dapur tersebut dari dada Alm. EZAR kemudian membuang pisau dapur tersebut ke saluran air yang berada di dekat dengan tubuh Alm. EZAR.

- Bahwa setelah Terdakwa membuang pisau dapur tersebut, Alm. EZAR langsung terjatuh di depan bekas warung Terdakwa dengan posisi telungkup, kepala menghadap kearah jalan Cadasari dan sambil memegang dadanya sambil mengatakan **"DADA AING JEBOL"** (**DADA SAYA JEBOL**), kemudian ketika mendengar perkataan dari Alm. EZAR tersebut, Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI yang sedang berada di sebrang bekas warung Terdakwa tepatnya di bengkel yang tutup dan Saksi HOLILI yang sedang berada di warung madura sebelah bekas warung Terdakwa dan juga Saksi M RAGA PRATAMA yang sedang berada di ruko Gypsum segera pergi menuju ke arah Alm. EZAR yang berada di depan bekas warung Terdakwa melihat Alm. EZAR dalam keadaan tersungkur dan bersimpah darah dengan luka pada bagian dada.

- Lalu Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI melihat Terdakwa berlari ke arah Kp. Kalahang dan langsung mengejar Terdakwa yang pergi ke arah Kp. Kalahang tetapi tidak terkejar sehingga Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI kembali ke depan bekas warung Terdakwa untuk membantu Alm. EZAR. Pada saat itu, Saksi M RAGA PRATAMA melihat 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM di samping Alm. EZAR tepatnya di saluran air. Setelah Saksi M RAGA PRATAMA melihat 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut kemudian Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI kembali ke depan bekas warung Terdakwa untuk menolong Alm. EZAR dengan cara menaikkan Alm. EZAR ke sepeda motor milik Saksi HOLILI pergi ke Puskesmas Cadasari untuk mendapatkan pertolongan.



- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 00.05 WIB Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi HOLILI bersama dengan Alm. EZAR berangkat ke Puskesmas Cadasari, sedangkan Saksi HOLILI kembali ke bekas warung Terdakwa untuk menjemput Saksi TOHAWI ke Puskesmas Cadasari tetapi ketika sampai di Puskesmas Cadasari, Alm. EZAR dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Sabi, Kel. Bangkonol, Kec. Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ASEP IKBARUDIN (anggota Satreskrim Polres Pandeglang) lalu dibawa dan diinterogasi di kantor Polres Pandeglang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau berukuran 21 cm ke arah dada sisi kiri Alm. EZAR FEBRIANSYAH telah menyebabkan Alm EZAR FEBRIANSYAH meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 007/KEDFOR/RSBP/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani dibawah sumpah telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam jenazah oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.F.M terhadap Korban **EZAR FEBRIANSYAH** dan dari hasil pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam jenazah dihasilkan Kesimpulan: *"Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga belas bulan februari tahun dua ribu dua ini ditemukan luka terbuka pada dada dan hidung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lutut kanan jari-jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka (luka tusuk) pada dada menembus hingga ke dalam jantung. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tusuk pada dada yang menembus jantung dan menimbulkan perdarahan".*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana**;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI YUSUF MAULANA Bin (ALM) SOETRISNO**, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pdl



Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tepatnya di depan bekas warung milik Terdakwa (sudah tutup) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Alm. EZAR FEBRIANSYAH Bin USUP)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.30 WIB, ketika Alm. EZAR sedang duduk di depan bekas warung milik Terdakwa, Saksi M FATHAN NURJAMAN Bin ANDI SUPRIYADI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk meminum kopi di teras rumah Terdakwa. Kemudian, dikarenakan Saksi M FATHAN datang kerumah Terdakwa untuk berbincang sambil meminum kopi, maka Terdakwa membuat kopi dengan membuka sachet kopi menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM lalu menyeduh kopi tersebut dan memberikannya kepada Saksi M FATHAN kemudian berbicara bersama dengan Saksi M FATHAN mengenai otomotif. Kemudian sekitar jam 23.50, Saksi M FATHAN NURJAMAN pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke daerah Baros, Kab. Serang. Kemudian, Terdakwa mengantar Saksi M FATHAN NURJAMAN ke depan rumahnya sambil menutup pintu rumahnya dengan masih memegang 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM yang sebelumnya digunakan untuk membuka sachet kopi.

- Selanjutnya sekitar jam 23.50 WIB, ketika Terdakwa sedang mengantar Saksi M FATHAN NURJAMAN sambil menutup pintu rumahnya dan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM, Terdakwa melihat Alm. EZAR yang sedang duduk diatas tempat duduk coran (tembok) yang ada didepan bekas warung Terdakwa. Kemudian Terdakwa merasa kesal kepada Alm. EZAR karena Terdakwa merasa Alm. EZAR ingin mengajak berkelahi dengan cara Alm. EZAR matanya melotot ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Korban EZAR yang sedang duduk diatas tempat duduk coran (tembok) yang ada didepan bekas warung Terdakwa untuk menusuk Alm. EZAR sebanyak 1 (satu) kali sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berteriak **"ANJING"** kearah Alm. EZAR dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM sehingga 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM tersebut tertancap di dada Alm. EZAR. Setelah 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM tersebut tertancap di dada Alm. EZAR, Terdakwa langsung melepaskan pisau dapur tersebut dari dada Alm. EZAR kemudian membuang pisau dapur tersebut ke saluran air yang berada di dekat dengan tubuh Alm. EZAR.

- Bahwa setelah Terdakwa membuang pisau dapur tersebut, Alm. EZAR langsung terjatuh di depan bekas warung Terdakwa dengan posisi telungkup, kepala menghadap kearah jalan Cadasari dan sambil memegang dadanya sambil mengatakan **"DADA AING JEBOL"** (**DADA SAYA JEBOL**), kemudian ketika mendengar perkataan dari Alm. EZAR tersebut, Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI yang sedang berada di sebrang bekas warung Terdakwa tepatnya di bengkel yang tutup dan Saksi HOLILI yang sedang berada di warung madura sebelah bekas warung Terdakwa dan juga Saksi M RAGA PRATAMA yang sedang berada di ruko Gypsum segera pergi menuju ke arah Alm. EZAR yang berada di depan bekas warung Terdakwa melihat Alm. EZAR dalam keadaan tersungkur dan bersimpah darah dengan luka pada bagian dada.

- Lalu Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI melihat Terdakwa berlari ke arah Kp. Kalahang dan langsung mengejar Terdakwa yang pergi ke arah Kp. Kalahang tetapi tidak terkejar sehingga Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI kembali ke depan bekas warung Terdakwa untuk membantu Alm. EZAR. Pada saat itu, Saksi M RAGA PRATAMA melihat 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM di samping Alm. EZAR tepatnya di saluran air. Setelah Saksi M RAGA PRATAMA melihat 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut kemudian Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi TOHAWI kembali ke depan bekas warung Terdakwa untuk menolong Alm. EZAR dengan cara menaikkan Alm. EZAR ke sepeda motor milik Saksi HOLILI pergi ke Puskesmas Cadasari untuk mendapatkan pertolongan.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 00.05 WIB Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi HOLILI bersama dengan Alm. EZAR berangkat ke Puskesmas Cadasari, sedangkan Saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOLILI kembali ke bekas warung Terdakwa untuk menjemput Saksi TOHAWI ke Puskesmas Cadasari tetapi ketika sampai di Puskesmas Cadasari, Alm. EZAR dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Sabi, Kel. Bangkonol, Kec. Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ASEP IKBARUDIN (anggota Satreskrim Polres Pandeglang) lalu dibawa dan diinterogasi di kantor Polres Pandeglang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau berukuran 21 cm ke arah dada sisi kiri Alm. EZAR FEBRIANSYAH telah menyebabkan Alm EZAR FEBRIANSYAH meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 007/KEDFOR/RSBP/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani dibawah sumpah telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam jenazah oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.F.M terhadap Korban **EZAR FEBRIANSYAH** dan dari hasil pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam jenazah dihasilkan Kesimpulan: *"Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga belas bulan februari tahun dua ribu dua ini ditemukan luka terbuka pada dada dan hidung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lutut kanan jari-jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka (luka tusuk) pada dada menembus hingga ke dalam jantung. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tusuk pada dada yang menembus jantung dan menimbulkan perdarahan".*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usup bin Padal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah dari korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. EZAR FEBRIANSYAH telah meninggal karena ditusuk oleh Terdakwa setelah dikabari oleh Saksi TOHAWI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Kp.Kalahang, Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang tepatnya di samping kiri warung yang sudah tidak terpakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis cara Terdakwa menusuk Sdr. EZAR FEBRIANSYAH tersebut, akan tetapi mengetahui dari perkataan Saksi TOHAWI bahwa Sdr. EZAR FEBRIANSYAH berada di Puskesmas Cadasari karna ditusuk Terdakwa, adapun posisi Terdakwa menusuk korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dengan posisi saling berhadapan antara Terdakwa dan korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH, Terdakwa menggunakan pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan ditancapkan ke dada orban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH pada bagian dada depan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Puskesmas, korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali Saksi TOHAWI, Saksi ANGGA, Saksi RAGA, dan Saksi HIOLILI yang merupakan teman main dari korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;
- Bahwa pada saat hari ke delapan setelah korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH meninggal dunia, ada pertemuan dari pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi, tetapi Saksi tidak mau hadir diwakili oleh anak Saksi dan tokoh masyarakat;
- Bahwa ada diberikan santunan oleh keluarga Terdakwa sejumlah R 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tohawi alias Bagal bin Adung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya kejadian penusukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Kp. Kalahang, Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH adalah sebilah pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penusukan, akan tetapi Saksi melihat korban jatuh dari tempat duduk yang berada di depan warung milik Terdakwa dengan posisi korban telungkup, kepala menghadap ke arah jalan sambil memegang dada, Saksi melihat Terdakwa berlari kencang ke arah Kp. Kalahang kemudian Saksi dan Saksi Angga langsung berlari menyebrang jalan dan langsung meghampiri korban kemudian Saksi Angga langsung berlari mengejar Terdakw, kemudian Saksi mencoba menolong korban dengan membangunkan tubuh korban yang awalnya telungkup sehingga korban berdiri dengan posisi korban masih memegang dada dan korban mengatakan "Dada aing Jebol" yang pada saat itu baju korban berlumuran darah, kemudian Saksi membawa korban ke Puskesmas Casadari dan memberitahu orang tua korban;
- Bahwa Saksi melihat sebilah pisau bergagang hitam yang besinya berlumuran darah di sebelah kiri kaki kiri korban dengan jarak kurang lebih 50 cm yang tepatnya di saluran air;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, korban Sdr. EZAR bersama dengan Saksi, Saksi HOLILI dan Saksi RAGA PRATAMA sedang berada di rumah Saksi ANGGA PERMANA, kemudian karena tidak enak dengan keluarga Saksi ANGGA karena berkumpul sudah malam di rumahnya, korban Sdr. EZAR mengajak pergi menuju bekas warung milik Terdakwa RIZKI YUSUF MAULANA Bin (ALM) SOETRISNO yang posisinya berdekatan dengan rumah Saksi ANGGA;
- Bahwa kemudian sesampainya disana, korban Sdr. EZAR bersama dengan Saksi HOLILI, Saksi TOHAWI, Saksi ANGGA PERMANA, dan Saksi RAGA PRATAMA melanjutkan menongkrong di depan bekas warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Saksi pergi menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa ke bengkel yang sudah tutup yang berada di seberang warung tersebut, tidak lama kemudian Saksi ANGGA pun ikut menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa untuk menyusul Saksi menongkrong di depan bengkel yang sudah tutup;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.05 WIB, Saksi HOLILI pergi ke warung madura yang berada di sebelah kiri bekas warung Terdakwa untuk membeli makanan ringan dan kopi, lalu sekitar jam 23.08 WIB, Saksi M. RAGA PRATAMA menghampiri temannya di ruko Gypsum yang sudah tutup yang berada di sebelah kanan bekas warung Terdakwa sehingga korban Sdr. EZAR seorang diri berada di bekas warung milik Terdakwa tersebut sambil bermain handphone;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.50 WIB, Saksi mendengar suara korban Sdr. EZAR berteriak "Dada aing Jebol", mendengar teriakan tersebut Saksi dan Saksi ANGGA PERMANA langsung berlari menghampiri korban Sdr. EZAR dan melihat Terdakwa berlari ke arah Kp. Kalahang dan Saksi ANGGA langsung mengejar Terdakwa yang pergi ke arah Kp. Kalahang tetapi tidak terkejar;
- Bahwa pada saat itu Saksi M. RAGA PRATAMA melihat 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM di samping Alm. EZAR tepatnya di saluran air, di samping itu Saksi dan Saksi ANGGA PERMANA bergegas menolong korban Sdr. EZAR dengan cara menaikkan korban Sdr. EZAR ke sepeda motor milik Saksi HOLILI pergi ke Puskesmas Cadasari untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 00.05 WIB, Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi HOLILI bersama dengan korban Sdr. EZAR berangkat ke Puskesmas Cadasari, sedangkan Saksi M. RAGA PRATAMA kembali ke bekas warung Terdakwa untuk menjemput Saksi ke Puskesmas Cadasari tetapi ketika sampai di Puskesmas Cadasari, korban Sdr. EZAR dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat adanya suatu perlawanan yang dilakukan oleh korban Sdr. EZAR sama sekali, hanya mendengar teriakan erangan kesakitan dari korban Sdr. EZAR dan melihat korban Sdr. EZAR sudah dalam keadaan jatuh tersungkur bersimbah darah dengan posisi telungkup;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada provokasi yang dibuat oleh korban sehingga membuat Terdakwa kesal pada saat di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada terdengar perselisihan atau cekcok adu mulut antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal korban pernah melakukan geber-geber motor di depan rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan korban EZAR FEBRIANSYAH sempat memiliki permasalahan terkait perempuan pada bulan puasa di tahun 2024 tetapi permasalahan tersebut sudah selesai dan Terdakwa dengan Korban EZAR FEBRIANSYAH sudah berdamai;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait masalah perempuan dengan Korban EZAR FEBRIANSYAH bukan terjadi di tahun 2024 tetapi di tahun 2023;

3. Saksi Holili alias Lili bin Madusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya kejadian penusukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Kp. Kalahang, Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang tepatnya di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH adalah sebilah pisau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penusukan karena pada saat kejadian Saksi berada di warung madura sedang bermain handphone, akan tetapi Saksi melihat korban jatuh dari tempat duduk yang berada di depan warung milik Terdakwa dengan posisi korban telungkup, kepala menghadap ke arah jalan sambil memegang dada, Saksi langsung berlari menyebrang jalan dan langsung meghampiri korban kemudian Saksi Angga langsung berlari mengejar Terdakwa, kemudian Saksi mencoba menolong korban dengan membangunkan tubuh korban yang awalnya telungkup sehingga korban berdiri dengan posisi korban masih memegang dada dan korban mengatakan "Dada aing Jebol" yang pada saat itu baju korban berlumuran darah, kemudian Saksi membawa korban ke Puskesmas Casadari;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, korban Sdr. EZAR bersama dengan Saksi, Saksi TOHAWI, dan Saksi RAGA PRATAMA sedang berada di rumah Saksi ANGGA PERMANA, kemudian karena tidak enak dengan keluarga Saksi ANGGA karena berkumpul sudah malam di rumahnya, korban Sdr. EZAR mengajak pergi menuju bekas warung milik Terdakwa RIZKI YUSUF

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULANA Bin (ALM) SOETRISNO yang posisinya berdekatan dengan rumah Saksi ANGGA;

- Bahwa kemudian sesampainya disana, korban Sdr. EZAR bersama dengan Saksi, Saksi TOHAWI, Saksi ANGGA PERMANA, dan Saksi RAGA PRATAMA melanjutkan menongkrong di depan bekas warung milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Saksi TOHAWI pergi menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa ke bengkel yang sudah tutup yang berada di seberang warung tersebut, tidak lama kemudian Saksi ANGGA pun ikut menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa untuk menyusul Saksi menongkrong di depan bengkel yang sudah tutup;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.05 WIB, Saksi pergi ke warung madura yang berada di sebelah kiri bekas warung Terdakwa untuk membeli makanan ringan dan kopi, lalu sekitar jam 23.08 WIB, Saksi RAGA PRATAMA menghampiri temannya di ruko Gypsum yang sudah tutup yang berada di sebelah kanan bekas warung Terdakwa sehingga korban Sdr. EZAR seorang diri berada di bekas warung milik Terdakwa tersebut sambil bermain handphone;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.50 WIB, Saksi mendengar suara korban Sdr. EZAR berteriak "Dada aing Jebol", mendengar teriakan tersebut Saksi langsung berlari menghampiri korban Sdr. EZAR dan melihat Terdakwa berlari ke arah Kp. Kalahang dan Saksi ANGGA langsung mengejar Terdakwa yang pergi ke arah Kp. Kalahang tetapi tidak terkejar;

- Bahwa pada saat itu Saksi RAGA PRATAMA melihat 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM di samping Alm. EZAR tepatnya di saluran air, di samping itu Saksi bergegas menolong korban Sdr. EZAR dengan cara menaikkan korban Sdr. EZAR ke sepeda motor milik Saksi dan pergi ke Puskesmas Cadasari untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 00.05 WIB, Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi bersama dengan korban Sdr. EZAR berangkat ke Puskesmas Cadasari, sedangkan Saksi RAGA PRATAMA kembali ke bekas warung Terdakwa untuk menjemput Saksi ke Puskesmas Cadasari tetapi ketika sampai di Puskesmas Cadasari, korban Sdr. EZAR dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat adanya suatu perlawanan yang dilakukan oleh korban Sdr. EZAR sama sekali, hanya mendengar teriakan erangan kesakitan dari korban Sdr. EZAR dan melihat korban



Sdr. EZAR sudah dalam keadaan jatuh tersungkur bersimbah darah dengan posisi telungkup;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada provokasi yang dibuat oleh korban sehingga membuat Terdakwa kesal pada saat di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada terdengar perselisihan atau cekcok adu mulut antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal korban pernah melakukan geber-geber motor di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban EZAR FEBRIANSYAH sempat memiliki permasalahan terkait perempuan pada bulan puasa di tahun 2024 tetapi permasalahan tersebut sudah selesai dan Terdakwa dengan Korban EZAR FEBRIANSYAH sudah berdamai;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait masalah perempuan dengan Korban EZAR FEBRIANSYAH bukan terjadi di tahun 2024 tetapi di tahun 2023;

4. Saksi Angga Permana bin Jaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya kejadian penusukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Kp. Kalahang, Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH adalah sebilah pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penusukan, akan tetapi Saksi melihat korban jatuh dari tempat duduk yang berada di depan warung milik Terdakwa dengan posisi korban telungkup, kepala menghadap ke arah jalan sambil memegang dada, Saksi melihat Terdakwa berlari kencang ke arah Kp. Kalahang kemudian Saksi Tohawi dan Saksi langsung berlari menyebrang jalan dan langsung meghampiri korban kemudian Saksi langsung berlari mengejar Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, korban Sdr. EZAR bersama dengan Saksi TOHAWI, Saksi HOLILI dan Saksi RAGA PRATAMA sedang berada di rumah Saksi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdr. EZAR mengajak pergi menuju bekas warung milik Terdakwa RIZKI YUSUF MAULANA Bin (ALM) SOETRISNO yang posisinya berdekatan dengan rumah Saksi;

- Bahwa kemudian sesampainya disana, korban Sdr. EZAR bersama dengan Saksi, Saksi HOLILI, Saksi TOHAWI, dan Saksi RAGA PRATAMA melanjutkan menongkrong di depan bekas warung milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Saksi TOHAWI pergi menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa ke bengkel yang sudah tutup yang berada di seberang warung tersebut, tidak lama kemudian Saksi pun ikut menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa untuk menyusul Saksi TOHAWI menongkrong di depan bengkel yang sudah tutup;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.05 WIB, Saksi HOLILI pergi ke warung madura yang berada di sebelah kiri bekas warung Terdakwa untuk membeli makanan ringan dan kopi, lalu sekitar jam 23.08 WIB, Saksi M. RAGA PRATAMA menghampiri temannya di ruko Gypsum yang sudah tutup yang berada di sebelah kanan bekas warung Terdakwa sehingga korban Sdr. EZAR seorang diri berada di bekas warung milik Terdakwa tersebut sambil bermain handphone;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.50 WIB, Saksi mendengar suara korban Sdr. EZAR berteriak "Dada aing Jebol", mendengar teriakan tersebut Saksi TOHAWI dan Saksi langsung berlari menghampiri korban Sdr. EZAR dan melihat Terdakwa berlari ke arah Kp. Kalahang dan Saksi langsung mengejar Terdakwa yang pergi ke arah Kp. Kalahang tetapi tidak terkejar;

- Bahwa pada saat itu Saksi M. RAGA PRATAMA melihat 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM di samping Alm. EZAR tepatnya di saluran air, di samping itu Saksi TOHAWI dan Saksi bergegas menolong korban Sdr. EZAR dengan cara menaikkan korban Sdr. EZAR ke sepeda motor milik Saksi HOLILI pergi ke Puskesmas Cadasari untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 00.05 WIB, Saksi dan Saksi HOLILI bersama dengan korban Sdr. EZAR berangkat ke Puskesmas Cadasari, sedangkan Saksi M. RAGA PRATAMA kembali ke bekas warung Terdakwa untuk menjemput Saksi TOHAWI ke Puskesmas Cadasari tetapi ketika sampai di Puskesmas Cadasari, korban Sdr. EZAR dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN PdI



- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat adanya suatu perlawanan yang dilakukan oleh korban Sdr. EZAR sama sekali, hanya mendengar teriakan erangan kesakitan dari korban Sdr. EZAR dan melihat korban Sdr. EZAR sudah dalam keadaan jatuh tersungkur bersimbah darah dengan posisi telungkup;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada provokasi yang dibuat oleh korban sehingga membuat Terdakwa kesal pada saat di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada terdengar perselisihan atau cekcok adu mulut antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal korban pernah melakukan geber-geber motor di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban EZAR FEBRIANSYAH sempat memiliki permasalahan terkait perempuan pada bulan puasa di tahun 2024 tetapi permasalahan tersebut sudah selesai dan Terdakwa dengan Korban EZAR FEBRIANSYAH sudah berdamai;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait masalah perempuan dengan Korban EZAR FEBRIANSYAH bukan terjadi di tahun 2024 tetapi di tahun 2023;

5. Saksi M. Raga Pratama bin Suhendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya kejadian penusukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Kp. Kalahang, Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH adalah sebilah pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penusukan karena Saksi sedang berada di ruko gypsum pada saat kejadian, akan tetapi Saksi melihat korban jatuh dari tempat duduk yang berada di depan warung milik Terdakwa dengan posisi korban telungkup, kepala menghadap ke arah jalan sambil memegang dada, kemudian Saksi mencoba menolong korban dengan membangunkan tubuh korban yang awalnya telungkup sehingga korban berdiri dengan posisi korban masih



memegang dada dan korban mengatakan "Dada aing Jebol" yang pada saat itu baju korban berlumuran darah;

- Bahwa Saksi melihat sebilah pisau bergagang hitam yang besinya berlumuran darah di sebelah kiri kaki korban dengan jarak kurang lebih 50 cm yang tepatnya di saluran air;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, korban Sdr. EZAR bersama dengan Saksi TOHAWI, Saksi HOLILI dan Saksi sedang berada di rumah Saksi ANGGA PERMANA, kemudian karena tidak enak dengan keluarga Saksi ANGGA karena berkumpul sudah malam di rumahnya, korban Sdr. EZAR mengajak pergi menuju bekas warung milik Terdakwa RIZKI YUSUF MAULANA Bin (ALM) SOETRISNO yang posisinya berdekatan dengan rumah Saksi ANGGA;

- Bahwa kemudian sesampainya disana, korban Sdr. EZAR bersama dengan Saksi HOLILI, Saksi TOHAWI, Saksi ANGGA PERMANA, dan Saksi melanjutkan menongkrong di depan bekas warung milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Saksi TOHAWI pergi menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa ke bengkel yang sudah tutup yang berada di seberang warung tersebut, tidak lama kemudian Saksi ANGGA pun ikut menyebrang dari bekas warung milik Terdakwa untuk menyusul Saksi TOHAWI menongkrong di depan bengkel yang sudah tutup;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.05 WIB, Saksi HOLILI pergi ke warung madura yang berada di sebelah kiri bekas warung Terdakwa untuk membeli makanan ringan dan kopi, lalu sekitar jam 23.08 WIB, Saksi menghampiri temannya di ruko Gypsum yang sudah tutup yang berada di sebelah kanan bekas warung Terdakwa sehingga korban Sdr. EZAR seorang diri berada di bekas warung milik Terdakwa tersebut sambil bermain handphone;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.50 WIB, Saksi mendengar suara korban Sdr. EZAR berteriak "Dada aing Jebol", mendengar teriakan tersebut Saksi langsung berlari menghampiri korban Sdr. EZAR;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM di samping korban Sdr. EZAR tepatnya di saluran air;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 00.05 WIB, Saksi ANGGA PERMANA dan Saksi HOLILI bersama dengan korban Sdr. EZAR berangkat ke Puskesmas Cadasari, sedangkan Saksi



kembali ke bekas warung Terdakwa untuk menjemput Saksi TOHAWI ke Puskesmas Cadasari tetapi ketika sampai di Puskesmas Cadasari, korban Sdr. EZAR dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat adanya suatu perlawanan yang dilakukan oleh korban Sdr. EZAR sama sekali, hanya mendengar teriakan erangan kesakitan dari korban Sdr. EZAR dan melihat korban Sdr. EZAR sudah dalam keadaan jatuh tersungkur bersimbah darah dengan posisi telungkup;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada provokasi yang dibuat oleh korban sehingga membuat Terdakwa kesal pada saat di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada terdengar perselisihan atau cekcok adu mulut antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal korban pernah melakukan geber-geber motor di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dengan korban EZAR FEBRIANSYAH sempat memiliki permasalahan terkait perempuan pada bulan puasa di tahun 2024 tetapi permasalahan tersebut sudah selesai dan Terdakwa dengan Korban EZAR FEBRIANSYAH sudah berdamai;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terkait masalah perempuan dengan Korban EZAR FEBRIANSYAH bukan terjadi di tahun 2024 tetapi di tahun 2023;

6. Saksi M. Fathan Nurjaman bin Andi Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH tetapi saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak berada di tempat pada saat kejadian;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 23.50 WIB di Kp.Kalahang kel.cigadung kec.karang tanjung kab.Pandeglang. Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengobrol masalah otomotif dan modifikasi motor;

- Bahwa pada saat pergi ke rumah Terdakwa, saksi ada melihat korban Sdr. EZAR sedang duduk di depan bekas warung milik Terdakwa;



- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam teras rumah Terdakwa untuk meminum kopi, yang mana pada saat itu Terdakwa memang sudah memegang pisau untuk membuka kopi sachet untuk Saksi, kemudian setelah Saksi meminum kopi, Saksi pamit dari rumah Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke arah Baros, Serang;
- Bahwa situasi di tempat kejadian sepi pada saat itu karena pada saat itu sudah larut malam dan gelap karena tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa pada saat Saksi ingin pulang sekitar jam 23.49 WIB, Saksi juga masih melihat korban masih tetap duduk di samping rumah Terdakwa dengan posisi duduk diatas coran dengan posisi sedang bermain handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh Terdakwa dengan Korban EZAR FEBRIANSYAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti pisau yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pisau yang sama digunakan oleh Terdakwa pada saat membuat sachet kopi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Gilang Anugrah Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang patroli dan mendapatkan informasi dari warga sekitar Kp Kalahang, Kel Cigadung, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang yang mana terjadi kejadian penusukan di wilayah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan TKP di Kp.Kalahang, Kel. Kigadung, Kec. Karang Tanjung, Kab.Pandeglang , tepatnya disamping kiri warung yang sudah tidak terpakai akan tetapi Terdakwa tidak berada di tempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Sabi, Kel. Bangkonol, Kec. Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di rumah kerabat Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Baety Adhayati, Sp.FM binti (alm) Abunajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan menjelaskan keahliannya dalam bidang Kedokteran sebagai Ahli dalam bidang Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang mana dapat dibuktikan dengan Ijazah Dokter Spesial Forensik dan Medikolegal serta STR dari Konsil Kedokteran Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (otopsi) terhadap korban atas nama Ezar Febriansyah berdasarkan surat permintaan dari KEPALA KEPOLISIAN RESOR PANDEGLANG dengan nomor : A.903/ 68 / VI / 2024 / Reskrim tertanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada dada dan hidung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lutut kanan jari-jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan luka yang menembus hingga ke dalam jantung dan perdarahan di dalam kandung jantung dan rongga dada kiri;
- Bahwa Ahli menerangkan kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada menembus jantung dan menimbulkan perdarahan;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit yang mempengaruhi sebab mati;
- Bahwa Ahli menerangkan luka tusuk pada dada yang menyebabkan matinya korban;
- Bahwa Ahli menerangkan luka tusuk pada jantung termasuk jenis luka yang bisa menimbulkan kematian yang cukup cepat sehingga peluang untuk dapat bertahan hidup relatif sulit meskipun sudah mendapatkan tindakan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekitar jam 02.00 WIB di rumah paman

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat di Kp. Sabi, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang, kemudian Saksi dibawa ke kantor Kepolisian Polres Pandeglang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH di depan pagar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang, RT. 002, RW .001, Desa Cigadung, Kec. Karang tanjung, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa Terdakwa menusuk dada korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur berukuran sekira 21 CM, Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dengan jarak sekitar setengah meter;

- Bahwa awalnya sekitar jam 23.30 WIB, Saksi M FATHAN NURJAMAN Bin ANDI SUPRIYADI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk mengobrol dan meminum kopi di teras rumah Terdakwa. Kemudian, dikarenakan Saksi M FATHAN datang ke rumah Terdakwa untuk berbincang sambil meminum kopi, maka Terdakwa membuat kopi dengan membuka sachet kopi menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM lalu menyeduh kopi tersebut dan memberikannya kepada Saksi M FATHAN kemudian berbicara bersama dengan Saksi M FATHAN mengenai otomotif. Kemudian sekitar jam 23.50, Saksi M FATHAN NURJAMAN pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke daerah Baros, Kab. Serang. Kemudian, Terdakwa mengantar Saksi M FATHAN NURJAMAN ke depan rumahnya sambil menutup pintu rumahnya;

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui posisi korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH sedang berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau berukuran 21 cm yang ada di teras rumahnya awalnya untuk berjaga-jaga, ketika saat menutup gerbang dan melihat korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH melotot kepada Terdakwa, niat untuk menusuk korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH muncul kemudian dan Terdakwa menusuk dada kiri Korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa menusuk korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali sehingga 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM tersebut tertancap di dada korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH, setelah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM tersebut tertancap di dada korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH, Terdakwa langsung melepaskan pisau dapur tersebut dari dada korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH kemudian membuang pisau dapur tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa membuang pisau dapur tersebut, korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH langsung terjatuh di depan bekas warung Terdakwa dengan posisi telungkup, kepala menghadap ke arah jalan Cadasari dan sambil memegang dadanya sambil mengatakan "DADA AING JEBOL" (DADA SAYA JEBOL), kemudian Terdakwa berlari sambil dikejar oleh seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk membunuh korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH, akan tetapi Terdakwa menusuk secara spontan ketika melihat korban dan melotot kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH memang mempunyai masalah mengenai perempuan, akan tetapi masalahnya sudah selesai;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dikeroyok oleh korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH bersama teman-teman Korban;

- Bahwa selain itu, korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH pernah melewati rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian dihadapan Terdakwa korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH melakukan tindakan menggeber-geber motor secara berulang-ulang hingga menyebabkan suara berisik di depan rumah Terdakwa dan kemudian mengejek saya dengan mengatakan "Goblok", kemudian korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dan teman-temannya pernah nongkrong didepan warung rumah Terdakwa dan saat itu korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH teriak-teriak di depan rumah Terdakwa dan menggedor-gedor rolling warung rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi ;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan santunan dan permohonan kepada keluarga korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH, tetapi untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil Surat Visum Et Repertum No:
007/KEDFOR/RSBP/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani dibawah sumpah telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam jenazah oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.F.M terhadap Korban EZAR FEBRIANSYAH dan dari hasil pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam jenazah dihasilkan Kesimpulan: "Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga belas bulan februari tahun dua ribu dua ini ditemukan luka terbuka pada dada dan hidung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lutut kanan jari-jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka (luka tusuk) pada dada menembus hingga ke dalam jantung. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tusuk pada dada yang menembus jantung dan menimbulkan perdarahan".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Pisau dengan ukuran 21 Cm, bergagang warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) Potong baju kupluk lengan pendek warna putih bergaris hitam;
- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH di depan bekas warung milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang, RT. 002, RW .001, Desa Cigadung, Kec. Karang tanjung, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa menusuk dada korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur berukuran sekira 21 CM, Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dengan jarak sekitar setengah meter;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23.30 WIB, Saksi M FATHAN NURJAMAN Bin ANDI SUPRIYADI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk mengobrol dan meminum kopi di teras rumah Terdakwa. Kemudian, dikarenakan Saksi M FATHAN



datang ke rumah Terdakwa untuk berbincang sambil meminum kopi, maka Terdakwa membuat kopi dengan membuka sachet kopi menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM lalu menyeduh kopi tersebut dan memberikannya kepada Saksi M FATHAN kemudian berbincang bersama dengan Saksi M FATHAN mengenai otomotif. Kemudian sekitar jam 23.50, Saksi M FATHAN NURJAMAN pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke daerah Baros, Kab. Serang. Kemudian, Terdakwa mengantar Saksi M FATHAN NURJAMAN ke depan rumahnya sambil menutup pintu rumahnya;

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui posisi korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH sedang berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau berukuran 21 cm yang ada di teras rumahnya awalnya untuk berjaga-jaga, ketika saat menutup gerbang dan melihat korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH melotot kepada Terdakwa, niat untuk menusuk korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH muncul kemudian Terdakwa menusuk dada kiri Korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;

- Bahwa setelah Terdakwa membuang pisau dapur tersebut, korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH langsung terjatuh di depan bekas warung Terdakwa dengan posisi telungkup, kepala menghadap kearah jalan Cadasari dan sambil memegang dadanya sambil mengatakan "DADA AING JEBOL" (DADA SAYA JEBOL), kemudian Terdakwa berlari sambil dikejar oleh saksi ANGGA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 00.05 WIB, Saksi ANGGA dan Saksi HOLILI bersama dengan korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH berangkat ke Puskesmas Cadasari, sedangkan Saksi M. RAGA PRATAMA kembali ke bekas warung Terdakwa untuk menjemput Saksi TOHAWI ke Puskesmas Cadasari tetapi ketika sampai di Puskesmas Cadasari, korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Rizki Yusuf Maulana Bin (Alm) Soetrisno dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut memori penjelasan, MVT (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki, menginsyafi, menginginkan, melakukan secara sadar perbuatannya tersebut, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apabila kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis (sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara



bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi atau mati, dimana ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, saat timbul hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH di depan bekas warung milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang, RT. 002, RW . 001, Desa Cigadung, Kec. Karang tanjung, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 23.30 WIB, Saksi M FATHAN NURJAMAN Bin ANDI SUPRIYADI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalahang RT. 002 RW. 001 Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk mengobrol dan meminum kopi di teras rumah Terdakwa. Kemudian, dikarenakan Saksi M FATHAN datang ke rumah Terdakwa untuk berbincang sambil meminum kopi, maka Terdakwa membuat kopi dengan membuka sachet kopi menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran 21 CM lalu menyeduh kopi tersebut dan memberikannya kepada Saksi M FATHAN kemudian berbicara bersama dengan Saksi M FATHAN mengenai otomotif. Kemudian sekitar jam 23.50, Saksi M FATHAN NURJAMAN pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke daerah Baros, Kab. Serang. Kemudian, Terdakwa mengantarkan Saksi M FATHAN NURJAMAN ke depan rumahnya sambil menutup pintu rumahnya, saat Terdakwa mengetahui posisi korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH sedang berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil pisau berukuran 21 cm yang ada di teras rumahnya awalnya untuk berjaga-jaga, ketika saat menutup gerbang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH melotot kepada Terdakwa, niat untuk menusuk korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH muncul kemudian Terdakwa menusuk dada kiri Korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk dada korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur berukuran sekira 21 CM, Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dengan jarak sekitar setengah meter, setelah Terdakwa membuang pisau dapur tersebut, korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH langsung terjatuh di depan bekas warung Terdakwa dengan posisi telungkup, kepala menghadap kearah jalan Cadasari dan sambil memegang dadanya sambil mengatakan "DADA AING JEBOL" (DADA SAYA JEBOL), kemudian Terdakwa berlari sambil dikejar oleh saksi ANGGA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 00.05 WIB, Saksi ANGGA dan Saksi HOLILI bersama dengan korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH berangkat ke Puskesmas Cadasari, sedangkan Saksi M. RAGA PRATAMA kembali ke bekas warung Terdakwa untuk menjemput Saksi TOHAWI ke Puskesmas Cadasari tetapi ketika sampai di Puskesmas Cadasari, korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat Hasil Surat Visum Et Repertum No: 007/KEDFOR/RSBP/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani dibawah oleh dr. BAETY ADHAYATI, Sp.F.M terhadap Korban EZAR FEBRIANSYAH dan dari hasil pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam jenazah dihasilkan kesimpulan: "Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga belas bulan februari tahun dua ribu dua ini ditemukan luka terbuka pada dada dan hidung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lutut kanan jari-jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka (luka tusuk) pada dada menembus hingga ke dalam jantung. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tusuk pada dada yang menembus jantung dan menimbulkan perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa menusukkan senjata tajam berupa pisau ke arah korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH sebanyak 1 (kali) kali ke bagian dada kiri korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH telah mengakibatkan korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN PdI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesengajaan atau niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa niat adalah sikap batin dari Terdakwa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, apakah Terdakwa berniat untuk merampas nyawa orang atau melukai saja. Namun, niat Terdakwa atau kesengajaan dapat tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan mengenai pengertian unsur kesengajaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018, Terdakwa baru dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan jika Terdakwa menyerang Korban dengan alat tertentu, seperti senjata tajam, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala, yang dapat menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa telah mengetahui apabila Terdakwa menikam atau menusukkan senjata tajam jenis pisau ke bagian vital korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH, yakni bagian dada kiri korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dimana terdapat organ vital yaitu jantung, dapat mengakibatkan korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH meninggal dunia. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa memiliki kesengajaan untuk merampas nyawa korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal menuntut Pasal 340 KUHP terhadap perbuatan Terdakwa, sebab yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam unsur pasal tersebut adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Tempo tersebut tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu terlalu lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting dalam tempo tersebut si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa menikam korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH dengan senjata tajam jenis pisau tidak dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, karena pada saat kejadian Terdakwa tidak sengaja berpapasan dengan korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH di depan pagar rumah milik Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa menikam korban Sdr. EZAR dilakukan secara spontan karena melihat korban Sdr. EZAR memelototi Terdakwa di depan pagar rumah Terdakwa dan tidak ada tempo bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang mengenai cara melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau dengan ukuran 21 Cm, bergagang warna coklat kehitaman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong baju kupluk lengan pendek warna putih bergaris hitam;
- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam.

yang telah disita dari Saksi Usup bin Padal (alm), maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Usup bin Padal (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sdr. EZAR FEBRIANSYAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Yusuf Maulana Bin (Alm) Soetrisno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan ukuran 21 Cm, bergagang coklat kehitaman;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Potong baju kupluk lengan pendek warna putih bergaris hitam;
 - 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Usup bin Padal (alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., M.H., Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.